

עין משפט
גו מצוה

מה א מיי פ"ב מהל' עבודת יוה"כ הל' ו ופ"א מהלכות משנה הכה א [טו"ע"א א"ח סימן מרכא סעיף ה']:

← **תורה** →

תורה אור **השלם**

1. וְסֵפֶר אֱהָרָן אֵת שְׁתֵּי קָדָיו עַל רֹאשׁ הַשְּׁעִיר הַזֶּהי וְהַתּוֹרָה עָלָיו אֵת בֶּן עֲזַרְיָה בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאֵת בֶּן פִּשְׁעִיהֶם לְכָל חֻטְאוֹת וְהָיָה אֹתָם עַל רֹאשׁ הַשְּׁעִיר וְשָׁלַח בְּיַד אִישׁ עֵתִי הַהוּדָבָר:ה' ויקרא טו כא 2. נָצַר חֹסֶד לְאֶלְפִים נֶשְׂאָ עוֹן וְפָשַׁע וְחָטָא וְנָקָה לֹא יִנָּקֵה פָּקֵד עוֹן אָבוֹת עַל בְּנִים וְעַל בְּנֵי בָנִים עַל שְׁלִישִׁים וְעַל רְבָעִים:שמות לד ו

3. כִּי דָבָר יִבְּרָן וְאֵת מִצְוֹתוֹ הַפֶּרֶת הַפֶּרֶת הַנֶּפֶשׁ הַהוּא עֲזָנָה בָּהּ:מלכים ב ג ו

4. וְהָךְ וְיִשְׁלַח אֶל הַיְּדֻשָּׁט מֶלֶךְ יְהוּדָה לֵאמֹר מֶלֶךְ מוֹאָב פָּשַׁע בִּי הַתֵּלֵךְ אֹתִי אֶל מוֹאָב לַפְלַקְהָה וְאֶמְרָ אֶלְעָה בְּמוֹנֵי כְמוֹר בְּעַמִּי כְעַמֶּךָ בְּסֻסֵּי בְּסוּרִי:מלכים ב ג ו

5. וְפָשַׁע אֲדוֹם מִתַּחַת יְדֵי יְהוּדָה עַד הַיּוֹם הַזֶּה אֲנִי תַּפְשֶׁע לְבָנָה בְּעַת הַהִיא:מלכים ב כב

6. דָּבָר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר נָפֵשׁ בִּי הִתְקַּטַּף בַּשָּׁנָה מִכָּל מִצְוֹת יְיָ אֲשֶׁר לֹא תַעֲשֶׂנָּה וְעִשְׂהָ מֵאֲחַת מִתּוֹרָה: ויקרא ד ב 7. וְחָטְאוּ עִם אֲבוֹתֵינוּ הַעֲוִנוֹת הָרָשָׁעִנָּה:תהלים קו ו

8. וְהִשְׁבִּינוּ אֶל לֵבָם בְּאָרֶץ אֲשֶׁר נִשְׁבּוּ שָׁם וְשָׁבוּ וְהִתְחַנְּנוּ אֵלֶיךָ בְּאָרֶץ שְׁבִיחָם לֵאמֹר הָקְטָנוּ וְהִעֲרִינוּ הָעֲוִנוֹת:ויקרא טו ו

9. הָקְטָנוּ וְעִוְנוֹת הָרָשָׁעִנָּה וְתִקְדְּנוּ וְסוּר מִמִּצְוֹתֶיךָ וּמִמִּשְׁפָּטֶיךָ: דניאל ט ה 10. וְהִקְרִיב אֲתָרֶךָ אֵת פֶּר הַחֻטָּאת אֲשֶׁר לוֹ וּכְפַר בְּעֵדוֹ וּבְעֵד בִּירוֹ:ויקרא טו ו

11. וְהַשְּׁעִיר אֲשֶׁר עָלָה עָלָיו הַגּוֹרֵל לְעֹזְזָלוֹ יַעֲמֵד חַד לִפְנֵי יְיָ לְכַפֵּר עָלָיו לְשַׁלַּח אֹתוֹ לְעֹזְזָלוֹ הַהוּדָבָר:ויקרא טו ו 12. וְהִקְרִיב אֲתָרֶךָ אֵת פֶּר הַחֻטָּאת אֲשֶׁר לוֹ וּכְפַר בְּעֵדוֹ וּבְעֵד בִּירוֹ וְשִׁטַּט אֵת פֶּר הַחֻטָּאת אֲשֶׁר לוֹ:ויקרא טו יא

רבינו חננאל

ואמרין ר' יוסי הגלילי נמי הכי קאמר דכולהו לא תעשה שניתק לעשה ניהו, כגון דכתיב ופרט כרמך לא תלקט לא תעשה, ניתק לעשה לעני ולגר תעזוב אותם האידנא, ואמרין בלאו דנבילה פליגי, דכתיב ביה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה, ר' יוסי הגלילי סבר לא דמו להני אלא ההוא לאו מעליא הוא. ור' עקיבא

לוי: אמר להם הממונה פרק שלישי יומא

לֵאמֹר דַּבֵּרְיָהּ אִיכָא בִּינְיְהוּ. ה"ג הוי מנאי למימר טריפה דכתיב (שמות כג) ובשר בשדה טריפה לא תאכלו לכלב תשליכון אותו וליכא למימר לכולי עלמא לא לקי אההוא לאו דטריפה דהוי ליה לאו שבכללות דלויטריך לבשר קדשים שיאלו חוץ למחילה ולהוציא

העובר את ידו קודם שחיטה בפרק

בזהמה המקשה (חולין דף סח.) דהא לטריפה דכתיב בזהדיא לא הוי לאו שבכללות כדמשמע דר"פ כל שעה (פסחים דף כד.) גבי נותר וגבי נא ומבוסל ט"ע"ש ולענין קדשים ועובר הוא דהוי לאו שבכללות והא דאמר בפרק אלו הן הלוקין (מסות דף יט.) ג' גזי זר שאכל את העולה חוץ לחומה לפני זריקה ופרין וילקוי נמי משום ובשר בשדה טרפה לא תאכלו התם לאו מלקות ממנש קאמר אלא ליסורא בעלמא דממוכח סוגיא דהתם דליסורא קאמר וי"ל לתוך דלהכי לא קאמר טריפה דאפילו רבי יוסי הגלילי לא חשיב ניתוק כיוון דלא ניתק כל מה שבלאו דבלאו [כולל] נמי קדשים שיאלו חוץ למחילתן ואהני לא קאי לכלב תשליכון ואע"פ כן מנאמי בספר אחד לאו דנבילה וטריפה איכא בינייהו אכל מימא לי אמיא לא קאמר לקט שכחה ופאה איכא בינייהו ופליאה גדולה מאד דשנך לקט שכחה ופאה דליירי בזה ונקט נבילה וי"ל דמעיקרא צעי למימר דנבילה איכא בינייהו וכיון דאשכחן מילתא אחרימי דאיכא בינייהו איכא למימר דלתרווייהו מכפרת על לקט שכחה ופאה לרבי יוסי הגלילי דלא הזכיר ניתוק בצדדיו מכפר אע"ג דלאו ניתוק מגזרי הוא ושמעיה ר' עקיבא דסבירא ליה כל לאו שכתב עשה אחריו אע"ג דלאו ניתוק הוא לתקן אחריו הלאו לאחר שעבר עליו עולה מכפרת עליו ותנא לקט שכחה ופאה והוא הדין לנבילה וקאמר ליה רבי עקיבא בלנקט שכחה ופאה מדינא לך דלדידי סבירא לי דהוי ניתוק גמור לתקן הלאו אחר שעבר עליו דסבירא לי כרבי ישמעאל דאמר פרק הגזול קמא (ג"ץ דף דז.) מלות פאה להפריש מן הקמה לא הפריש מן הקמה כו' עד רבי ישמעאל אומר אף מפריש מן העיסה ומפרש התם דאפילו את"ל דשינוי קונה הכא חייב משום דכתיב תעזוב ויירא אלמא אפילו אחר שעבר הלאו לגמרי אמר קרא תעזוב ותפטר אס כן הוה ליה ניתוק גמור אכל נבילה לא אכל בתר הכי דקאמר דלכולי עלמא צעי ניתוק גמור אז לריך לומר דלקט שכחה ופאה איכא בינייהו שאל"כ מנאי בינייהו א"נ דמעיקרא ס"ד דלכולי עלמא תעזוב להבא משמע וניתוק גמור הוא מיהו רבי עקיבא שמעיה לת"ק דאפילו אי לא הוי ניתוק מכפר מדלא הזכיר בזהדיא ניתוק לעשה אס כן הוא הדין נבילה: וכול

וכפר על הקדש מטומאת צני ישראל והיה צמתן א) ויחזיק

פרק שלישי יומא

בלאו דנבילה קא מיפלגי. דכתיב עשה אחריו לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה (דברים יד) ומיהו על כרחך אין זה ניתק לעשה דהא נתינתה לגר אי אפשר לאחר שעבר על לא תעשה של אכילה ועל כרחך עשה מעיקרא משמע לא תאכלו כל נבילה אלא לגר תתננה ולא תאכלנה: **רבי עקיבא סבר לאו מעליא הוא**. ולוקין עליו ולא דלקט שכחה ופאה נמי עשה דבטריה מעיקרא משמע והכי קאמר קרא (ויקרא יט) ולקט קצירך לא תלקט אלא לפני תעזבו ולא תלקטנו ולקי עליה ואין עולה בזה עליו: **ור' יוסי הגלילי סבר**. לאו דנבילה אע"ג דעל כרחך עשה דבטריה מעיקרא משמע הואיל ובטריה בלאו כתיב אין לוקין עליו דלא דמי לבלאו דחסימה ובזה עליו עולה ולא דלקט שכחה ופאה נמי אפילו אמרין דעשה דבטריה מעיקרא א) הוא משמע לא לקי עליה: **איבי אמר דר"ע לאו דנבילה**. דע"כ עשה דבטריה מעיקרא משמע ולא מעליא הוי ומלקיין עליה: **והכא בנעזוב**. הכתוב אחר לאו של לקט שכחה ופאה קא מיפלגי: **רבי יוסי סבר השאם משמע**. אחר שלקט ועבר על לא תעשה נתקן לעזוב שם לפני ולגר ולפיכך אין לוקין עליו: **ור"ע סבר**. מעיקרא קודם לקיטה קאי עשה ולקי עליה דלא ניתק לעשה ואין עולה בזה עליו: **וכן בשעיר המסחלה הוא אומר**. עונות מחילה ואח"כ פשעים ואחר כך חטאים: **המרדכי**. הנהגה להכעיס: **מלך מואב פשע** צי. מרד צי: אז **פשע נכסה**. מרדו יושבי לבנה על מלך יהודה: **חוזר ומסודה צו'**. בתמיה אס על זדונות ימחלו לו אין לריך לבקש שוב על השגגות: **עשה לכן וזוונם כשגגות**. והכי קאמר נושא עון ופשע כחטאת שוגג: **דקא מסייע ליה קרא**. דוידוי יוה"כ גופיה: **ההוא דנחיש**. שלח ציבור שמסדר בתפלות של יום הכפורים סדר עבודותיו של כהן גדול על שם ונשלמה פרים שפתינו (הושע יד): **וכפר**. מה שאמור צפרו וכפר צעדו וצעד ציתו (ויקרא טו) דברי וידוי: **אומר דמים הרי אני הן נאמרה כאן כפרה ונאמרה להלן** כפרה מה כפרה האמורה בשעיר דברים אף כפרה האמורה בפר דברים ואם נפשך לומר הרי הוא אומר ¹² והקריב אהרן את פר החטאת אשר לו וכפר בעדו ובעד ביתו ועדיין לא נשחט הפר מאי ואם נפשך לומר וכי תימא גילף משעיר הנעשה בפנים שכפרתו בדמים הרי הוא אומר וכפר ועדיין לא נשחט הפר ומגין

כפרה זו צדצדים היא: **מאי אס נפשך לומר**. מה היה להשיב לו דלויטריך ליה טעמא אחרינא: **וכי סימא נינף**. האי וכפר מתן דמים כמזה ועוד שאין צו וידוי: **הוא דזמר מתן דמים** כמזה ועוד שאין צו וידוי: **ומגין**

יש לך לומר למוד כפרה כפרה משעיר הנעשה בפנים שהוא כפרת הדם, הרי הוא אומר והקריב וכפר ועדיין לא נשחט. נחברר כי כפרה זו כפרה בדברים היא.

א) לפנינו בתוספתא אימא בזהדיא אלא השם עומי וכו' ואולי דלפני רבינו לא היה הגין' כן בתוספתא ועי' בראש"י פ"ח דסביא דבני רבינו ז"ל אלו ע"ש. (ג) עי' מגדיר' קהלם על פסוק אכל עשה יפה נעמו ע"ש היטה.

תוס' ישנים

א) [תוספ' פ"ב ה"ה], ב) [כריתות כה: א], ג) [שבוטות יב: א], ד) [ז"ל והשניט רשענו], ה) [ז"ל ועוטי, ו] ונעל קרא דהתורה דמיימי ר"מ לא השניו עיין מייט' פ"ד מ"ב ד"ה לעונות], ו] [נדרכות ט. ושי"ג], ח) [מגילה כ: א], ט) [שם מא: א], י) [ועי' תוס' ד"ה וילקו משום צפר],

← **גליון הש"ס** →

גב' בלאו דנבילה. עיין חולין דף פ ע"ב תוס' ד"ה הנח למחוסר זמן:

← **הגהות הב"ח** →

א) גב' דקמסייע ליה קרא (דמשה) חז"מ וי"ב משיי' משמע דל"ג ליה: ב) רשי"ד י"ה ור' יוסי הגלילי כו' דעשה דבטריה מעיקרא משמע לאו לא זמינת הוא נתקן: א) ד"ה וכי מיתא כו' והיה צמתן דמים הוא דנחש:

← **הגהות מוהר"ב רנשבורג** →

א) גב' מהו דמימא מסתבר טעמיה דר"מ דקמסייע ליה קרא דמשה. מלת דמשה נתקח וי"ב מרש"י ד"ה דקמסייע וכו' מוכח דלא גרים למשה וי"ב בעל מאוה לעינים ובעל ע"י:

← **רבינו חננאל (המשך)** →

כחכמים, ולא משגיחין להני כליו דהא איפרקין כוליה, ופשוטין הם. ירושלמי תנא כיצד מתורדים אומר עריתי פשעתי חטאתי וכו'. איר' חגי בראשונה אומרים אנא השם ובשנייה אומרים אנא בשם. ואומר והתודה עליו את כל עונות בני ישראל וגו' דברי ר'. מאיר. וחכמים אומרים עונות אילו הודונות כו'. ומנחי' בהורוהויו תקני אנא השם. וקיימא לך כמתני' דלגבי ר' לא נאמרינן בריב' (תייא) [תנין דמאיר' ר' לא שנו ר' חייא מנא ליה. ועוד יש לומר כיון א שאין בה בחוטפתא אלא עריתי פשעתי בלא הזכרת אנא השם בתחלה כלל, בא ר' חגי לומר בראשונה ובשניה מזכיר בשניהן אנא השם והוראה טעה. ירושלמי חד (אפי') [אסין] אמר לר' פנחס תא נמסור לך השם, א"ל (ליאיר') [לית אנא] כיל דאנא אכיל מעשר ואמר רב דרגיל בשם לא יכיל מיכול מבר נש כלום. ג) ואסיקנא לא מסרינן ליה לרמאין. ת"ר וכפר בכפרת דברים. כלומר הכפרה בידוי. או אינו אלא בדמים כדכתיב כי הדם הוא בנפש יכפר. נאמרה כפרה בפר ונאמרה כפרה בשעיר המשתלח, מה כפרה האמורה בשעיר המשתלח בכפרת דברים והוא הירודי, אף כפרה בפר, וירודי. ואם

יש לך לומר למוד כפרה כפרה משעיר הנעשה בפנים שהוא כפרת הדם, הרי הוא אומר והקריב וכפר ועדיין לא נשחט.

א) לפנינו בתוספתא אימא בזהדיא אלא השם עומי וכו' ואולי דלפני רבינו לא היה הגין' כן בתוספתא ועי' בראש"י פ"ח דסביא דבני רבינו ז"ל אלו ע"ש. (ג) עי' מגדיר' קהלם על פסוק אכל עשה יפה נעמו ע"ש היטה.

אחרת, משמע דטויל עלמא מרוד ליה. מיהו י"ל סוגיא דמסות כמאן דאמר כמתוך תעוז להבא משמע, והכי נמי משמע פ"ק דראש השנה [גד] [ג] דלהבא משמע, דקאמר שעובר על לקט שכחה ופיאה בצל תאחר ויסיי להחזיק, דליכא למימר דלא מייירי אלא בשליקטן לזורך עייס שלא הוי צעיר ולא נתכזיב לעובר, דהא פשעוּתא שהיה פטור דכאמרינן כדזכור [חולין קלד, ג] לעני ולגר תעזב אותם ולא לעורכים ולא לעלפנים. אכל אין נראה לרבינו לפרש דל'כולי עלמא מרוד נתעזבו דלהבא משמע כסוגיא דמסות ובלאו דנבילה פליגי לחוד, דל"כ הוּא מוקי פלוגמיהו דלא איירי בה כלל ולא מוכחא מילתא כלל דבהא פליגי, אכל לפי' אתי שפיר דפליגי נמי בלקט שכחה ופאה. ור' ירמיה דנקט בלאו דנבילה לפרושי מילתיהו נקטה, דהא ודאי מעיקרא הוא לכולי עלמא, הכי נמי הוּא מיה תנא קמא למינקט נבילה אלא דלא חשיב כי רובלא. עשה וידונות בשגגות. וכן יש נמי לפרושי לקרא דחטאיה עליו שהתורה עליו עששה פשעים ועונות (עליהם) [שלהם] כחטאיהם. ה"הבה ברברי' בחכמים. מיינן יט לומר צידוי יום הכפורים מחילה חטאיתו עונותיו ופשעיו.